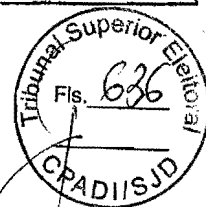


ESTATUTO



PREÂMBULO

Este Estatuto foi aprovado pela Convenção Nacional Extraordinária, realizada no dia 20 de março de 1996, sofrendo alterações nas Convenções Nacionais de 11 de novembro de 1997, 11 de novembro de 1999, 03 de abril de 2001, 04 de abril de 2003, 07 de abril de 2005, 03 de abril de 2007 e 02 de abril de 2009, passando a vigorar nos seguintes termos:

CAPÍTULO I

DO PARTIDO E SEUS OBJETIVOS

Art. 1º. O Partido Progressista - PP, que adota o número 11 (onze), pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na capital da República, reger-se-á por este Estatuto e orientará sua ação pelo Programa aprovado em Convenção Nacional.

Parágrafo único. O Partido será integrado pelos filiados que, pelas fusões e incorporações lhe deram origem, e por todos os cidadãos que nele se inscreveram ou vierem a se inscrever, aceitando seu Programa e seus princípios programáticos, e exercerá suas atividades nos limites da autonomia política do Estado Democrático de Direito.

CAPÍTULO II

DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA

Art. 2º. A filiação partidária, de caráter permanente e com validade em todo o território nacional será feita em ficha própria, em 4 (quatro) vias, em cujo verso constará declaração de aceitação da Doutrina e do Programa partidários.

Art. 3º. A filiação deverá ser feita perante o Diretório Municipal, Distrital ou Zonal em que o filiando for eleitor e, excepcionalmente, perante a Comissão Executiva Nacional ou Estadual.

§ 1º Completada a filiação, o Diretório que a acolheu arquivará a primeira via, encaminhará a segunda e a terceira aos Diretórios das outras jurisdições e entregará a quarta via ao filiado, constando nesta, termo de sua aprovação.

§ 2º A quarta via, que fica em poder do filiado, será documento bastante para comprovar, em juízo ou fora dele, sua filiação.

§ 3º Tratando-se de ex-Governador de Estado, do Distrito Federal e de ex-presidente da República, a filiação partidária ao PP só será válida se feita perante a Comissão Executiva Nacional. (Res. 32/98 de 19/12/98).

Art. 4º. Solicitada a filiação e procedida esta por meio das fichas referidas no art. 2º, deverá ser afixado edital, na respectiva sede do partido, assinado pelo Presidente ou

Secretário-Geral, abrindo-se o prazo de 3 (três) dias para impugnação.

§ 1º A impugnação poderá ser solicitada por qualquer filiado, devidamente formalizada, por escrito, assegurado prazo igual previsto no capítulo deste artigo para contestação.

§ 2º Decorrido o prazo previsto no caput deste artigo, a Comissão Executiva ou a Comissão Provisória se reunirá dentro de 3 (três) dias para deliberar sobre o pedido de filiação.

§ 3º De decisão denegatória caberá recurso à Comissão Executiva Superior, a ser interposto no prazo de 3 (três) dias, sem efeito suspensivo.

§ 4º Decorrido o prazo previsto no Art. 4º, sem qualquer manifestação da Comissão Executiva ou Comissão Provisória, será considerado aceito o pedido de filiação.

§ 5º Aceita a filiação, esta será comunicada pela Comissão Executiva ou Provisória que a recebeu à Comissão Executiva ou Provisória Municipal, para os efeitos do art. 19 da Lei 9.096 de 1995.

§ 6º Se o filiando for originário de outra legenda, a filiação só se completará se juntar prova de que fez as devidas comunicações ao Partido de origem e ao juiz da Zona Eleitoral, no dia imediato, na forma do parágrafo único do art. 22 da Lei nº 9.096 de 1995.

Art. 5º. O cancelamento da filiação partidária ocorrerá por:

- I - morte;
- II - expulsão;
- III - filiação a outro partido;
- IV - desligamento voluntário;
- V - determinação da Justiça Eleitoral;
- VI - perda dos direitos políticos.

CAPÍTULO III

DOS MEMBROS DO PARTIDO

Art. 6º. São membros do Partido:

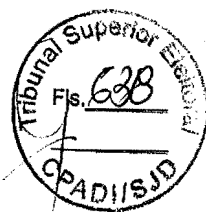
- I - fundadores: os filiados aos Partidos que, por meio de incorporações e fusões que deram origem ao PP;
- II - efetivos: os que nele se filiarem nos termos deste Estatuto.
- III - beneméritos: os referidos no inciso I e que tenham prestado relevantes serviços às legendas originárias.

CAPÍTULO IV

DOS ÓRGÃOS DO PARTIDO

Art. 7º. São órgãos do Partido, nas respectivas áreas jurisdicionais:





I - deliberativos:

- a) a Convenção Nacional;
- b) as Convenções Estaduais;
- b) as Convenções Metropolitanas,
- d) as Convenções Municipais;
- e) as Convenções Zonais;

II - de direção e de ação:

- a) o Diretório Nacional;
- b) os Diretórios Estaduais;
- c) os Diretórios Metropolitanos;
- d) os Diretórios Municipais;
- e) os Diretórios Zonais;
- f) as Comissões Provisórias Estaduais, Municipais e Zonais.

III - de ação parlamentar:

- a) as bancadas parlamentares no Congresso, nas Assembléias Legislativas e nas Câmaras Municipais.

IV - de apoio:

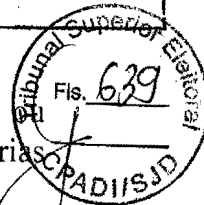
- a) os Conselhos Fiscais;
- b) os Conselhos Consultivos;
- c) os Conselhos de Ética e Fidelidade Partidária;
- d) os Departamentos Trabalhistas;
- e) os Departamentos da Juventude;
- f) os Departamentos Rurais;
- g) os Departamentos Femininos;
- h) os Departamentos de Servidores Públicos;
- i) os Comitês de Campanha, Urbanos, Rurais e de Bairro;
- j) as Comissões Técnicas;
- l) a Fundação Milton Campos.

§ 1º Além dos Departamentos elencados neste Estatuto, poderão ser criados outros pelos Diretórios, mediante proposta fundamentada visando a atender o interesse de participação política de grupos sociais expressivos.

§ 2º As Comissões Executivas Nacional, Estaduais e Municipais organizarão Comissões Técnicas temporárias para estudo de assuntos de interesse da administração pública e de planos e programas governamentais.

§ 3º Poderão ser criados Subdiretórios nos municípios e bairros das grandes cidades, os quais se organizarão de acordo com as normas estabelecidas em resolução baixada pelo Diretório Estadual.

§ 4º Os Diretórios Estaduais poderão instituir escolas de formação política, com o objetivo de difundir a ideologia do partido e contribuir para a valorização de suas



lideranças e de sua militância.

§ 5º Os Subdiretórios serão subordinados ao Diretório Municipal, Zonal, Distrital e terão como finalidade promover a doutrinação e a arregimentação partidárias em suas respectivas áreas.

§ 6º Para efeito da organização do Partido, o Distrito Federal é considerado um estado.

§ 7º No Distrito Federal e nos Municípios com população superior a 1.000.000 (um milhão) de habitantes, cada Zona Eleitoral é equiparada a Município, para efeito de organização partidária.

§ 8º Nos Estados onde houver divisão político-administrativa em âmbito de micro-regiões, poderão ser criados Diretórios Micro-Regionais, que terão forma e atuação definidas pelos respectivos Diretórios e Comissões Executivas Estaduais.

CAPÍTULO V

DAS CONVENÇÕES

Art. 8º. A Convenção Nacional é o órgão supremo do Partido e é constituída:

- I - dos membros do Diretório Nacional;
- II - dos representantes do partido no Congresso Nacional;
- III - dos delegados dos Estados e do Distrito Federal, eleitos pelas respectivas convenções;
- IV - dos Presidentes dos Diretórios Estaduais;
- V - dos Presidentes das Comissões Provisórias Estaduais;
- VI - dos Presidentes nacionais dos órgãos de apoio do Partido.

§ 1º Serão 2 (dois) os Delegados da Convenção Nacional, mais o equivalente ao número de representantes no Congresso Nacional, Assembléia Legislativa ou Câmara Distrital, com domicílio na respectiva unidade federativa, e suplentes em igual número, convocados pela ordem cronológica de sua colocação na chapa.

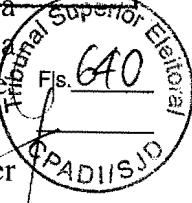
§ 2º Os Diretórios Estaduais enviarão ao Diretório Nacional relação nominal dos delegados eleitos em Convenção, com base na qual serão expedidas as credenciais que os habilitarão a participar e votar na Convenção Nacional.

Art. 9º. Nenhuma função ou cargo públicos impedirá a participação nas Comissões Executivas ou Comissões Provisórias do Partido, a não ser que haja vedação legal.

Art. 10. Nenhum membro do Partido poderá pertencer, simultaneamente, a mais de um Diretório Partidário, salvo quando se tratar do Diretório Nacional.

Art. 11. Compete cada Convenção, entre outras atribuições, a eleição dos Diretórios respectivos, dos Delegados do Partido e a escolha dos Candidatos a cargos eletivos.

Art. 12. O Presidente da Comissão Executiva fixará em edital de convocação a data e o local da Convenção, com antecedência mínima de 8 (oito) dias, e pelo mesmo ato nomeará Comissão, coordenada pelo Secretário-Geral da Comissão Executiva Nacional, da qual fará parte, também, o Tesoureiro, para organizar e administrar a Convenção, cujas atribuições serão definidas no Regimento.



§ 1º O edital de convocação deverá indicar, além da data, o local, o horário, a matéria objeto de deliberação, e será publicado com antecedência de 8 (oito) dias na imprensa oficial ou em jornal local ou regional e, na falta destes, em rádio, alto-falante ou afixação na Câmara de Vereadores ou no Cartório Eleitoral.

§ 2º Os membros convencionais serão notificados pessoalmente, quando houver possibilidade, constando da notificação o inteiro teor do edital.

§ 3º Presidirá a Convenção o Presidente do respectivo Diretório.

§ 4º As Convenções, os Diretórios e as Comissões Executivas se instalam com qualquer número e as deliberações das Convenções Nacional e Estaduais, dos Diretórios e das Comissões Executivas somente se darão com a presença da maioria absoluta de seus membros.

§ 5º As Convenções Municipais ou Zonais se instalam com a presença de 20% (vinte por cento) dos filiados em primeira convocação, ou 30 (trinta) minutos após, em segunda convocação, com qualquer número, e deliberam com maioria absoluta dos presentes.

§ 6º O registro de chapas para concorrer à eleição dos Diretórios Nacional e Estaduais será requerido por 5% (cinco por cento) dos convencionais e será recebido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da Convenção e, na hipótese de impugnação, esta será decidida em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 7º O registro de chapas para concorrer à eleição dos Diretórios Municipais será requerido por, no mínimo, 20 (vinte) convencionais, e o pedido será apresentado à Secretaria-Geral até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da Convenção e, na hipótese de impugnação, esta será decidida em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 8º Não é permitido ao candidato pertencer a mais de uma chapa, apresentar chapa incompleta ou candidaturas avulsas, tanto nas Convenções Nacional, Estaduais ou Municipais, como na eleição das respectivas Comissões Executivas.

§ 9º Nas convenções e nas eleições das Comissões Executivas é permitido o voto cumulativo e vedado o voto por procuração.

§ 10. Entende-se por voto cumulativo aquele dado por um mesmo convencional, por mais de um título:

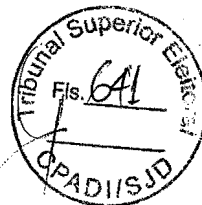
I - nas Convenções Municipais:

- a) vereador;
- b) Senador, deputado federal ou estadual, com domicílio no Município;
- c) membro do Diretório Municipal;
- d) líder na Câmara;

II - nas Convenções Estaduais:

- a) senador, deputado federal ou estadual;
- b) delegado municipal à Convenção Estadual;
- c) membro do Diretório Estadual;
- d) líder na Assembléia Legislativa;

III - nas Convenções Nacionais:



- a) senador ou deputado federal;
- b) delegado estadual à Convenção Nacional;
- c) membro do Diretório Nacional;
- d) líderes no Senado Federal e na Câmara dos Deputados.

§ 11. Para efeito de quorum, contar-se-á o voto cumulativo.

§ 12. O livro de atas da Convenção Nacional será aberto e rubricado pelo Presidente do Diretório e o das Convenções Estaduais e Municipais, pelos respectivos Presidentes dos Diretórios ou das Comissões Provisórias.

§ 13. A lista de presença dos convencionais antecederá a lavratura da ata, obrigatoriamente, no mesmo livro, e ela será encerrada pelo Presidente e pelo Secretário.

Art. 13. Somente poderão participar da Convenção os eleitores filiados ao Partido até 30 (trinta) dias antes da sua realização.

Art. 14. Havendo mais de uma chapa, será considerada eleita a que obtiver mais de 80% (oitenta por cento) dos votos válidos.

§ 1º Havendo só uma chapa, esta será considerada eleita em toda a sua composição, desde que alcançados, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos votos válidos, computados os em branco.

§ 2º Se, tendo concorrido mais de uma chapa, uma delas obtiver, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos votos válidos, os lugares a preencher no Diretório serão distribuídos proporcionalmente entre elas, inclusive os de suplentes.

Art. 15. Poderão ser constituídos Diretórios nos Municípios em que o Partido conte, no mínimo, com 100 (cem) eleitores filiados.

Art. 16. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o Partido, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária, para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos no termos do art. 19 da Lei 9.096 de 1995, alterado pelo art. 103 da Lei 9.504 de 1997.

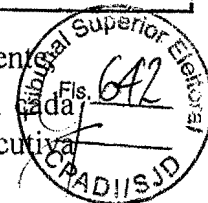
Parágrafo único. Se a Comissão Executiva ou a Comissão Provisória não incluir o nome do filiado nas relações apontadas no *caput*, ele poderá fazê-lo pessoalmente, ao juiz eleitoral, munido da quarta via da ficha de filiação, podendo representar contra o responsável pela omissão no Conselho de Ética e Fidelidade Partidária.

Art. 17. Compete às Comissões Executivas Nacional e Estaduais a fixação do calendário para a eleição dos Diretórios Nacional, Estaduais, Municipais e Zonais.

Art. 18. As Convenções e os Diretórios serão convocados:

- I - pelos respectivos presidentes;
- II - pela maioria dos membros das Comissões Executivas;
- III - por mais de 1/3 (um terço) dos membros do Diretório;
- IV - por mais de 1/3 (um terço) dos filiados;

Art. 19. As Convenções Nacional, Estaduais, Municipais e Zonais reunir-se-ão:



I - ordinariamente, para os fins previstos neste Estatuto e na legislação pertinente;

II - extraordinariamente, para a escolha de candidatos a cargos eletivos, em toda esfera, bem como para tratar de assuntos relevantes, a juízo da Comissão Executiva correspondente.

Parágrafo único. As deliberações serão sempre tomadas por voto secreto e direto, salvo se houver uma única chapa, que poderá ser eleita por aclamação.

Art. 20. As Convenções Nacional e Estaduais reunir-se-ão nas capitais federal e estaduais, ou em outro local, a juízo das respectivas Comissões Executivas.

Art. 21. Contra as deliberações dos órgãos municipais caberá recurso ao Diretório Estadual e, contra as deliberações deste, ao Diretório Nacional, sem efeito suspensivo.

Art. 22. Os órgãos partidários intervirão nos hierarquicamente inferiores para:

I - manter a integridade partidária;

II - reorganizar as finanças do partido;

III - assegurar a disciplina partidária e normalizar a gestão financeira;

IV - preservar as normas estatutárias, a ética partidária ou a linha político-partidária fixada pelas Convenções ou Diretórios Nacional ou Estaduais, respectivamente, conforme a medida se aplique a diretórios estaduais ou municipais;

V - garantir o direito das minorias.

Art. 23. Em caso de vacância, licença ou impedimento de membros de órgãos partidários, serão convocados suplentes pela respectiva Comissão Executiva, obedecendo-se à ordem numérica de colocação.

Art. 24. As Convenções para a escolha dos candidatos serão realizadas sempre nos prazos estabelecidos em leis que regularem as eleições.

CAPÍTULO VI

DA COMPETÊNCIA DAS CONVENÇÕES

NACIONAL, ESTADUAIS E MUNICIPAIS

Art. 25. Compete à Convenção Nacional:

I - eleger os membros do Diretório Nacional e seus suplentes;

II - votar o programa e o Estatuto do Partido inclusive suas alterações;

III - estabelecer as diretrizes políticas a serem seguidas pelo Partido;

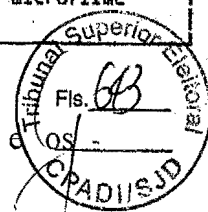
IV - julgar os recursos interpostos das decisões do Diretório Nacional;

V - indicar os candidatos do Partido à Presidência e à Vice-Presidência da República;

VI - eleger o Conselho Nacional de Ética Partidária, o Conselho Consultivo e o Conselho Fiscal;

VII - resolver, pelo voto da maioria absoluta dos convencionais, sobre a extinção, fusão ou incorporação do Partido a outro;

VIII - decidir sobre propostas de reforma do Programa, do Estatuto e do Código de



Ética e Fidelidade Partidária;

IX - deliberar, soberanamente, sobre os assuntos político-partidários referentes ao Patrimônio do Partido;

X - aprovar as coligações, no âmbito federal;

XI - analisar e aprovar a plataforma de governo do candidato à Presidência da República.

Art. 26. A Convenção Estadual será composta:

I - pelos membros do Diretório Estadual;

II - pelos representantes do Partido no Congresso Nacional, na Assembléia Legislativa ou Câmara Distrital;

III - pelos delegados e presidentes dos Diretórios Municipais e Zonais;

IV - pelos presidentes das Comissões Provisórias Municipais.

Art. 27. Compete à Convenção Estadual:

I - eleger os membros do Diretório Estadual, os delegados à Convenção Nacional e seus respectivos suplentes;

II - escolher candidatos do Partido aos cargos de Governador e Vice-Governador do estado ou do Distrito Federal, de senadores e suplentes, de deputados federais e de deputados estaduais ou distritais;

III - julgar os recursos interpostos às decisões do Diretório Estadual ou do Distrito Federal;

IV - estabelecer as diretrizes políticas a serem seguidas pelo Partido e seus representantes no âmbito de sua jurisdição, de modo a não contrariar as fixadas pela Convenção, Diretório ou Comissão Executiva Nacionais;

V - decidir os assuntos político-partidários, bem como os referentes ao patrimônio do Partido, no âmbito estadual;

VI - eleger os membros dos Conselhos Fiscal, Consultivo e de Ética e Fidelidade Partidária, de âmbito estadual, bem como seus respectivos suplentes e a Comissão de Disciplina;

VII - deliberar sobre alianças e coligações no âmbito estadual, levando em conta as diretrizes emanadas da Comissão Executiva Nacional;

VIII - conhecer e aprovar o Programa de Governo de seus candidatos a Governador.

Art. 28. Os delegados à Convenção Nacional serão eleitos na mesma Convenção que eleger o Diretório Estadual.

Art. 29. Compete às Convenções Municipais e Zonais:

I - eleger os respectivos diretórios, os Delegados à Convenção Estadual e os respectivos suplentes;

II - decidir as questões político-partidárias, bem como as referentes ao Patrimônio do Partido, nos âmbitos municipal e zonal;

III - estabelecer as diretrizes da política partidária, desde que não contrariem as fixadas pelos órgãos estaduais e nacional do Partido;

IV - eleger os membros dos Conselhos Fiscal, Consultivo e de Ética Partidária, no âmbito municipal e zonal;

V - escolher os candidatos aos postos eletivos municipais.

Parágrafo único - Serão 2 (dois) os Delegados à Convenção Estadual, mais o equivalente ao número de membros do Congresso Nacional e Deputados Estaduais ou Distritais com domicílio no respectivo Município e igual número de suplentes.

Art. 30. Constituem cada Convenção Municipal, para escolha de candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores:

I - os membros do Diretório Municipal;

II - os representantes do Partido no Congresso Nacional e Deputados Estaduais, com domicílio no Município;

III - os vereadores;

IV - dois representantes de cada Diretório Distrital organizado;

V - prefeito municipal;

VI - vice-prefeito municipal.

Art. 31. Os membros dos Diretórios Distritais serão eleitos em Convenção que se realizará em data previamente fixada pelos Diretórios Estaduais.

§ 1º É facultada a organização dos Diretórios Distritais a qualquer tempo.

§ 2º Integram as Convenções Distritais todos os filiados ao Partido no Distrito em pleno gozo de seus direitos políticos e partidários.

Art. 32. Os Diretórios Municipais, no primeiro mês de cada ano, enviarão ao respectivo Diretório Estadual e ao Diretório Nacional, a relação de filiados até aquela data, indicando os distritos onde eles estão domiciliados.

Parágrafo único. Nos anos subseqüentes, os Diretórios Municipais enviarão e divulgarão relações complementares.

Art. 33. Os Diretórios Municipais supervisionarão as Convenções Distritais.

CAPÍTULO VII

DOS DIRETÓRIOS E DAS COMISSÕES EXECUTIVAS

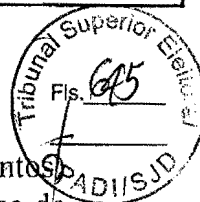
Art. 34. Os Diretórios terão mandato de 2 (dois) anos, e seus membros serão considerados automaticamente empossados logo após a proclamação dos resultados das respectivas convenções, sendo que as Convenções Ordinárias Nacionais ocorrerão sempre na primeira quinzena do mês de abril do ano em que houve de ser.

§ 1º O presidente da Convenção respectiva convocará o Diretório eleito e empossado para, dentro de cinco dias, eleger a Comissão Executiva correspondente e seus suplentes, facultado o registro de chapas.

§ 2º A Comissão Executiva será convocada pelo presidente ou pela maioria de seus membros e se reunirá em local previamente designado, devendo ser comunicados todos os seus integrantes titulares do dia, hora, local e matérias constantes da ordem do dia.

CAPÍTULO VIII

DO DIRETÓRIO E DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL



Art. 35. O Diretório Nacional é eleito pela Convenção Nacional e terá 300 (trezentos) membros titulares e até 200 (duzentos) suplentes, reunindo-se durante o mês de março de cada ano para aprovação do orçamento anual, do balanço financeiro do ano anterior e para a elaboração e aprovação do plano trienal de ação partidária.

Art. 36. Compete ao Diretório Nacional:

- I - dirigir e supervisionar as atividades do Partido no âmbito nacional;
- II - eleger a Comissão Executiva Nacional;
- III - promover o registro do Partido no Tribunal Superior Eleitoral, nos termos da legislação vigente;
- IV - aprovar o Plano Trienal de Ação Partidária, o Orçamento anual do Partido e o Balanço Financeiro;
- V - designar delegados junto ao TSE, até o número de 5 (cinco), com atuação em todos os Tribunais e juízos eleitorais;
- VI - determinar a linha política e parlamentar de âmbito nacional a ser seguida pelos representantes do Partido;
- VII - administrar o patrimônio social, adquirir, alienar, arrendar ou hipotecar bens;
- VIII - julgar os recursos que lhe forem interpostos de atos e decisões da Comissão Executiva e dos demais órgãos partidários estaduais e municipais encaminhados pela referida Comissão;
- IX - conhecer, na forma deste Estatuto, os casos de indisciplina partidária e aplicar as medidas disciplinares cabíveis aos filiados e órgãos partidários;
- X - elaborar e aprovar o Regimento Interno do Partido;
- XI - delegar atribuições à Comissão Executiva sobre assuntos administrativos;
- XII - manter a escrituração de sua receita e despesa em fichas ou livros próprios de contabilidade, prestando contas das quotas recebidas do Fundo Partidário;
- XIII - aprovar o hino, as cores, o símbolo e o escudo partidários que serão usados em todo o território nacional;
- XIV - aprovar os planos de ação político-partidária elaborada pelos órgãos correspondentes;
- XV - remeter aos Diretórios Estaduais cópias das deliberações da Convenção Nacional;
- XVI - criar órgão para divulgar, em âmbito nacional, as atividades partidárias e a doutrina do partido, bem como supervisionar as atividades das entidades culturais ligadas ao Partido, cuidando especialmente da difusão do ideal político-partidário, e do acompanhamento da evolução política e social do País;
- XVII - expedir resoluções sobre matéria de suas atribuições;
- XVIII - deliberar sobre o Relatório Político e os atos praticados pela Comissão Executiva Nacional submetidos à sua apreciação.

Parágrafo único. Para a eleição da Comissão Executiva, aplica-se a regra do § 8º do artigo 12 deste Estatuto.

Art. 37. A Comissão Executiva Nacional, eleita pelo Diretório Nacional, tem a seguinte composição: 1 (um) Presidente; 11 (onze) Vice-Presidentes; 1 (um) Secretário-Geral; 3 (três) Secretários; 1 (um) Tesoureiro-Geral; 3 (três) Tesoureiros; 50 (cinquenta) Vogais; o líder do Partido na Câmara dos Deputados; o líder do Partido no Senado Federal e até 20 (vinte) Suplentes de Vogais.

§ 1º O Presidente da Comissão Executiva Nacional presidirá o Diretório Nacional.

§ 2º Os Vice-Presidentes substituirão, na ordem, o Presidente.

Art. 38. Compete à Comissão Executiva Nacional exercer todas as atividades do Diretório Nacional *ad referendum* deste, além de outras que lhe forem por ele deferidas e, ainda:

- I - convocar a Convenção Nacional;
- II - convocar o Diretório Nacional;
- III - administrar o Partido, para o seu fortalecimento e visando às suas finalidades;
- IV - elaborar o Regimento Interno do Partido e modificá-lo, bem como os Regulamentos do Partido e dispositivos conexos;
- V - promover o registro do Programa e do Estatuto e a averbação do Código de Ética e Fidelidade Partidária no Tribunal Superior Eleitoral;
- VI - promover o registro dos candidatos do partido a presidente e vice-presidente da República;
- VII - promover o registro do Diretório Nacional e da Comissão Executiva Nacional no Tribunal Superior Eleitoral;
- VIII - designar os membros e filiados do Partido para desempenhar missão ou encargo de interesse partidário;
- IX - organizar o calendário das atividades partidárias, submetendo-o ao Diretório Nacional, na reunião de que trata o art. 34 deste Estatuto;
- X - praticar os atos necessários ao desenvolvimento da ação partidária;
- XI - a elaboração do orçamento anual e do balanço financeiro;
- XII - cuidar do arquivamento das atas das reuniões de Convenção Nacional;
- XIII - organizar seminários, painéis, conferências e debates sobre assuntos nacionais e do interesse do Partido, bem como orientar e supervisionar as atividades das instituições de educação, formação política e de quadros de liderança vinculados ao Partido;
- XIV - propor ao Diretório Nacional a intervenção em ou a dissolução de Diretório Estadual ou de sua Comissão Executiva bem como, a perda de função de seus integrantes, quando considerados responsáveis por violação de norma estatutária ou por desrespeito e desobediência às diretrizes do Partido, cabendo-lhe ainda oferecer todos os elementos orientadores para a discussão e deliberação nessas hipóteses;
- XV - propor ao Diretório Nacional a aplicação de penas disciplinares;
- XVI - conduzir as relações do Partido com o Tribunal Superior Eleitoral,

cumprindo diligências em qualquer matéria envolvendo interesses do Partido, *referendum*, do Diretório Nacional ou da Convenção Nacional, conforme o caso;

XVII - credenciar junto ao TSE os delegados do partido, em número de 5 (cinco);

XVIII - designar os membros das Comissões Provisórias Estaduais;

XIX - promover a substituição do candidato que venha a ser considerado inelegível, que renunciar ou falecer após o término do prazo de registro, ou ainda, que tiver seu registro indeferido ou cancelado;

XX - designar os membros da Diretoria Nacional da Fundação Milton Campos.

Parágrafo único. É garantido o direito de ampla defesa ao filiado ou órgão que for acusado de incorrer em quaisquer tipos de infração referidos nos incisos XIV, XV.

CAPÍTULO IX

DOS DIRETÓRIOS E DAS COMISSÕES EXECUTIVAS ESTADUAIS

Art. 39. O Diretório Estadual é eleito pela Convenção Estadual e deverá ter, no mínimo 71 (setenta e um) e no máximo 141 (cento e quarenta e um) membros titulares, incluído o Líder na Assembléia Legislativa ou na Câmara Legislativa do DF, e 1/3 (um terço) de suplentes.

§ 1º Somente poderá constituir Diretório Estadual o Estado que conte com 1/5 (um quinto), no mínimo, de Diretórios Municipais constituídos.

§ 2º As representações estaduais e federais e os membros dos Conselhos Fiscais estaduais que não sejam membros do Diretório poderão participar de suas reuniões, sem direito a voto.

Art. 40. O presidente da Convenção Estadual convocará o Diretório eleito e empossado para, em local, dia e hora que fixar, eleger, em 5 (cinco) dias, a Comissão Executiva Estadual, cuja composição é a seguinte: 1 (um) Presidente; 3 (três) Vice-Presidentes; 1 (um) Secretário-Geral; 2 (dois) Secretários; 1 (um) Tesoureiro-Geral; 2 (dois) Tesoureiros; 11 (onze) Vogais; o líder do Partido na Assembléia Legislativa ou na Câmara Legislativa do Distrito Federal e até 11 (onze) Suplentes de Vogais.

Parágrafo único. O presidente da Comissão Executiva estadual presidirá o Diretório Estadual.

Art. 41. Compete ao Diretório Estadual:

I - eleger a Comissão Executiva Estadual;

II - conduzir as atividades do Partido no Estado, supervisionando sua vida administrativa e estabelecendo as diretrizes da política partidária regional, respeitadas as que forem estabelecidas pelo Diretório Nacional;

III - designar delegados para o TRE;

IV - julgar os recursos que lhe forem interpostos contra as decisões e os atos praticados pela Comissão Executiva Estadual;

V - deliberar sobre o Relatório Político e os atos praticados pela Comissão Executiva Estadual, submetidos à sua apreciação;

VI - aplicar medidas disciplinares a órgãos partidários e a filiados ao Partido, na

forma da lei e deste Estatuto;

VII - aprovar o Balanço Financeiro Anual, o Orçamento do Partido e o Plano Trienal de Ação Partidária;

VIII - fiscalizar a execução e o cumprimento das deliberações da Convenção;

IX - manter a escrituração de sua receita e despesa em livros de contabilidade abertos, rubricados e encerrados pelo Presidente do Partido ou da Comissão Provisória respectiva;

X - instalar, mediante proposta da Comissão Executiva Estadual, órgãos de apoio e cooperação;

XI - promover o registro dos candidatos do Partido aos postos eletivos dos Estados e do Congresso Nacional, junto à Justiça Eleitoral;

Parágrafo único. O Diretório Estadual poderá delegar à Comissão Executiva Estadual atribuições de natureza administrativa.

Art. 42. Compete à Comissão Executiva Estadual exercer todas as atividades do Diretório Estadual *ad referendum* deste e, ainda:

I - dirigir, no âmbito estadual as atividades do Partido, de acordo com as atribuições que lhe são conferidas por este Estatuto, de modo a assegurar sua coesão, seu fortalecimento e a alcançar seus objetivos e finalidade;

II - convocar a Convenção e o Diretório Estadual;

III - elaborar o orçamento, o balanço financeiro anual e o Plano Estadual de Ação Partidária;

IV - propor ao Diretório Estadual a instalação de órgãos de cooperação;

V - apoiar e estimular as atividades de arregimentação política dos Diretórios Municipais;

VI - cumprir e fazer cumprir as resoluções dos órgãos nacionais e da Convenção Estadual;

VII - manter atualizado o cadastro dos filiados ao Partido e um fichário de legislação e jurisprudência eleitoral e partidária;

VIII - apreciar as contas dos Diretórios Municipais;

IX - promover no TRE o registro dos candidatos do Partido a Governador e Vice-Governador do Estado, a Senadores, Deputados Federais e Estaduais, nos termos da legislação em vigor;

X - assessorar os Diretórios Municipais em suas iniciativas na Justiça Eleitoral;

XI - elaborar e remeter, semestralmente, ao Diretório Nacional, relatório das atividades político-partidárias;

XII - remeter ao Diretório Nacional cópia das atas de eleição do Diretório Estadual, de eleição dos Delegados à Convenção Nacional, de eleição da Comissão Executiva e da indicação dos candidatos do Partido aos cargos eletivos;

XIII - propor ao Diretório Estadual a dissolução de Diretórios Municipais, com a finalidade de manter a integridade partidária e reorganizar as finanças do Diretório;

XIV - propor ao Diretório Estadual a dissolução do Diretório Municipal ou de sua



Comissão Executiva ou a perda de função de um ou mais de seus membros, quando considerados responsáveis por violação de normas estatutárias ou ainda, por falta de respeito ou por desobediência à linha político-partidária fixada em Convenção Nacional;

XV - credenciar Delegados do Partido junto ao TRE, em número de 4 (quatro);

XVI - designar Comissão Provisória para municípios que não hajam eleito o Diretório Municipal;

XVII - conhecer e manifestar-se sobre representação a ser oferecida à Justiça Eleitoral por Diretório Municipal, em razão de infração ao Estatuto cometida por filiado;

XVIII - promover atividades e campanhas em favor da filiação partidária, do alistamento eleitoral e sobre o Programa do Partido;

XIX - orientar os órgãos municipais e os filiados em todas as questões relativas à vida partidária;

XX - providenciar o registro do Diretório Estadual e dos Diretórios Municipais, Metropolitanos e Zonais na Justiça Eleitoral;

XXI - designar os membros da Diretoria Estadual da Fundação Milton Campos;

XXII - designar os membros das Comissões Provisórias Municipais;

XXIII - promover a substituição do candidato que venha a ser considerado inelegível, que renunciar ou falecer após o término do prazo de registro, ou ainda, que tiver seu registro indeferido ou cancelado.

CAPÍTULO X

DOS DIRETÓRIOS E DAS COMISSÕES EXECUTIVAS MUNICIPAIS

Art. 43. O Diretório Municipal, eleito em convenção, terá até 45 (quarenta e cinco) membros, incluído o líder na Câmara de Vereadores, e até 15 (quinze) suplentes.

Parágrafo único. O Presidente da Convenção Municipal convocará o Diretório Municipal eleito e empossado para, em local, dia e hora que fixar, eleger, em 5 (cinco) dias, a Comissão Executiva, não se exigindo o registro de chapas.

Art. 44. A Comissão Executiva Municipal ou Zonal terá a seguinte composição: 1 (um) Presidente; 2 (dois) Vice-Presidentes; 1 (um) Secretário-Geral, 1 (um) Secretário; 1 (um) Tesoureiro-Geral; 1 (um) Tesoureiro; 3 (três) Vogais; o líder na Câmara Municipal e 3 (três) Suplentes de Vogais.

Parágrafo único. Os vereadores que não integrem o Diretório poderão participar de suas reuniões, com direito a voz.

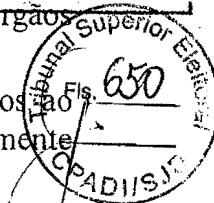
Art. 45. Compete ao Diretório Municipal:

I - dirigir a vida política e administrativa do Partido no Município;

II - cumprir e fazer cumprir as deliberações da Convenção Municipal ou Zonal e fiscalizar a sua execução;

III - julgar os recursos que lhe forem interpostos dos atos e decisões da Comissão Executiva Municipal;

IV - intervir nos Diretórios Distritais para manutenção da integridade partidária;



V - estabelecer diretrizes políticas não-contrárias às adotadas pelos órgãos hierarquicamente superiores do Partido;

VI - fixar a contribuição financeira de seus membros e dos demais filiados ao Partido, na área de sua jurisdição, dela podendo dispensar aqueles reconhecidamente carentes de recursos;

VII - ajuizar representação perante a Justiça Eleitoral;

VIII - expedir resoluções sobre matéria de suas atribuições;

XIX - aprovar o orçamento e o balanço financeiro anuais;

X - deliberar sobre o Relatório Político e os atos praticados pela Comissão Executiva e submetidos ao seu exame;

XI - aprovar o Programa Municipal Trienal de Ação Partidária;

XII - eleger a Comissão Executiva;

XIII - criar, supervisionar, regular o funcionamento, intervir e dissolver Diretórios Distritais;

XIV - designar delegados junto ao juiz eleitoral;

XV - instalar órgãos de apoio e cooperação no âmbito municipal e zonal;

XVI - manter atualizado fichário de filiação partidária, bem como de legislação e jurisprudência eleitoral e partidária;

XVII - exercer ação disciplinar com relação a filiados, órgãos e membros do Partido sob sua jurisdição;

XVIII - manter a escrituração da receita e da despesa do Partido em fichas ou livros próprios de contabilidade;

XIX - prestar contas, na forma da lei;

XX - instalar subdiretórios em área de sua jurisdição.

Art. 46. Compete à Comissão Executiva Municipal exercer todas as atividades do Diretório Municipal, *ad referendum* deste e, ainda:

I - credenciar delegados do Partido em número de 3 (três), junto ao Juízo Eleitoral da Zona;

II - administrar o Partido, visando ao seu fortalecimento e à consecução de suas finalidades;

III - elaborar o Regimento Interno e o regimento Administrativo da Seção e modificá-lo *ad referendum* do Diretório Municipal;

IV - convocar a Convenção e o Diretório Municipal;

V - cumprir, fazer cumprir e executar as deliberações da Convenção Municipal;

VI - designar os membros da Diretoria do Instituto de Estudos Políticos, Econômicos e Sociais e de Pesquisa e Formação Política, no âmbito municipal;

VII - cumprir, na área, o Plano Nacional Trienal de Ação Partidária e o Plano Estadual Trienal de Ação Partidária aprovados pelos órgãos superiores do Partido;

VIII - elaborar e executar o Plano Municipal Trienal de Ação Partidária, o orçamento e o balanço financeiro anuais;

IX - promover o registro dos candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador da Câmara Municipal, nos termos da Lei;

X - promover a organização dos Diretórios, Subdiretórios e demais órgãos previstos na estrutura do Partido;

XI - promover, do modo que melhor convier, e de conformidade com a orientação dos órgãos superiores do Partido, cursos de estudo e formação política;

XII - promover o alistamento eleitoral e a filiação partidária e a divulgação do Programa do Partido;

XIII - promover, anualmente, a publicidade da relação geral dos filiados ao Partido, com a indicação dos distritos onde estejam domiciliados, remetendo cópia dessa relação ao Diretório Estadual;

XIV - elaborar e remeter, semestralmente, ao Diretório Estadual relatório com elementos estatísticos sobre as atividades partidárias;

XV - enviar ao Diretório Estadual cópias das atas das eleições do Diretório, da eleição dos delegados e da eleição da Comissão Executiva devidamente formalizadas;

XVI - convocar, trimestralmente, o Conselho de representantes dos Diretórios Distritais;

XVII - fazer o registro, em livro próprio, dos Diretórios Distritais;

XVIII - promover a substituição do candidato que venha a ser considerado inelegível, que renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro ou, ainda, que tiver seu registro indeferido ou cancelado.

Parágrafo único. Aplicam-se, no que couber, os dispositivos deste artigo à Comissão Executiva Zonal, Distrital e de Bairro.

CAPÍTULO XI

DOS DIRETÓRIOS E DAS COMISSÕES EXECUTIVAS DISTRITAIS

Art. 47. O Distrito é a subdivisão administrativa do município, estabelecida por lei, e serve de base para fins de organização partidária.

Parágrafo único. Nos Municípios onde não houver essa subdivisão administrativa, mesmo naqueles que são sede de capital de Estado, o Diretório Municipal, ou qualquer filiado, proporá ao Diretório Estadual a criação de distritos partidários, levando em consideração o território, a população e o interesse político.

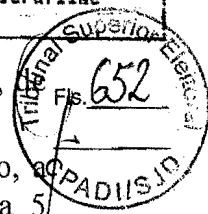
Art. 48. Para se organizar um Diretório Distrital, além da iniciativa de filiados, a Comissão Executiva Municipal poderá também adotar as seguintes providências, dentre outras:

I - designação de comissão provisória de 3 (três) a 5 (cinco) membros para se incumbir da organização, fixando-lhe prazo;

II - instalado o Diretório, convocar-se-á Convenção para eleição do corpo diretivo.

Parágrafo único. O mandato do Diretório Distrital terminará com o do Diretório Municipal.

Art. 49. Os recursos relativamente às eleições distritais serão formulados perante os



Diretórios Municipais, até 3 (três) dias da sua realização. Da decisão haverá recurso, ao
ofício, para os Diretórios Estaduais.

Art. 50. Nos distritos onde não houver sido realizada no devido tempo a Convenção, a
Comissão Executiva Municipal designará uma Comissão Provisória, de 3 (três) a 5
(cinco) membros, para, dentro de 60 (sessenta) dias, promovê-la.

Art. 51. Somente poderão constituir-se Diretórios nos Distritos em que o Partido conte,
no mínimo, com 30 (trinta) filiados.

Art. 52. Os Diretórios Distritais constituir-se-ão de até 15 (quinze) membros efetivos e 5
(cinco) suplentes.

Art. 53. Compete aos Diretórios Distritais:

- I - eleger suas Comissões Executivas;
- II - aprovar seu Regimento Interno;
- III - aprovar o Programa Distrital Trienal de Ação Política;
- IV - participar de campanhas políticas, colaborando para a vitória do Partido;
- V - aprovar as contas da Comissão Executiva Distrital.

Art. 54. As Comissões Executivas Distritais serão eleitas pelos Diretórios Distritais,
dentro de cinco dias após a Convenção que os eleger.

Art. 55. A Comissão Executiva Distrital compõe-se de: 1 (um) Presidente; 1 (um)
Secretário; 1 (um) Tesoureiro, 2 (dois) vogais e 2 (dois) suplentes de vogais.

Art. 56. Compete às Comissões Executivas Distritais:

- I - elaborar o Regimento Interno;
- II - convocar a Convenção Distrital de acordo com a Comissão Executiva
Municipal;
- III - elaborar o Programa Distrital Trienal de Ação Partidária;
- IV - executar atividades recomendadas pelo Diretório Municipal;
- V - promover o registro do Diretório Distrital perante o Diretório Municipal;
- VI - promover campanhas de alistamento eleitoral;
- VII - fazer o cadastramento geral dos eleitores do distrito;
- VIII - participar das campanhas políticas, apoiando a ação do Diretório Municipal;
- IX - integrar-se nos movimentos em favor da organização e desenvolvimento da
comunidade local.

CAPÍTULO XII

DOS CONSELHOS DE REPRESENTANTES DISTRITAIS

Art. 57. Os Conselhos de Representantes Distritais serão formados pelos Presidentes dos
Diretórios Distritais e presididos pelos Presidentes dos Diretórios Municipais.

Art. 58. Os Conselhos de Representantes Distritais reunir-se-ão trimestralmente ou
quando convocados pelos Presidentes dos Diretórios Municipais, para:

- I - tratar do desenvolvimento dos trabalhos do Partido nos municípios;

Henner Barbosa
OAB-DF 11.117

II - avaliar as atividades partidárias nos distritos, Zonas e bairros;

III - estabelecer programas de treinamento sobre técnicas de liderança, visando ao fortalecimento do Partido;

IV - deliberar sobre planos de trabalho político e sobre sua integração nos programas de organização e desenvolvimento das comunidades distritais.

CAPÍTULO XIII

DO CONSELHO FISCAL

Art. 59. Ao Conselho Fiscal Nacional, formado por 7 (sete) membros efetivos e 4 (quatro) suplentes, eleitos pela Convenção Nacional, compete:

I - examinar e dar parecer sobre a contabilidade do Partido;

II - fiscalizar a execução do orçamento anual;

III - supervisionar e acompanhar as atividades financeiras do Partido.

§ 1º O Conselho elegerá 1 (um) Presidente; 1 (um) Vice-Presidente e 1 (um) Secretário.

§ 2º O Presidente do Conselho Fiscal Nacional representará o órgão sempre que convocado pelo Diretório Nacional ou pela Comissão Executiva Nacional, sem direito a voto.

§ 3º O Conselho Fiscal Nacional e os Conselhos Estaduais e Municipais prestarão contas de suas atividades e apresentarão relatório aos respectivos Diretórios.

§ 4º O Conselho Fiscal, no âmbito estadual, municipal, zonal e distrital será formado por 3 (três) titulares e 3 (três) suplentes, e tem atribuições idênticas às do Conselho Fiscal Nacional, em suas respectivas esferas de competência.

CAPÍTULO XIV

DO CONSELHO CONSULTIVO

Art. 60. Cabe ao Conselho Consultivo Nacional, eleito pela Convenção Nacional, composto de 24 (vinte e quatro) membros efetivos e 12 (doze) suplentes, acompanhar a vida político-partidária no seu mais amplo sentido.

Parágrafo único. O Conselho Consultivo Nacional elegerá 1 (um) Presidente; 1 (um) Vice-Presidente e 1 (um) Secretário.

Art. 61. Compete ao Conselho Consultivo Nacional:

I - eleger 1 (um) Presidente; 1 (um) Vice-Presidente e 1 um secretário;

II - colaborar com o Diretório Nacional, encaminhando-lhe sugestões e pareceres, estes quando solicitados, sobre problemas político-partidários, nacionais, estaduais e municipais;

III - opinar sobre matéria de relevante interesse nacional, quando solicitado;

IV - sempre que convocado, participar, por intermédio do Presidente ou do Vice-Presidente, das reuniões do Diretório ou da Comissão Executiva, sem direito a voto.

Art. 62. O Conselho Consultivo, no âmbito estadual, municipal ou zonal será formado de 5 (cinco) membros efetivos e de 3 (três) suplentes, eleitos pelas respectivas Convenções.

CAPÍTULO XV

DO CONSELHO DE ÉTICA E FIDELIDADE PARTIDÁRIA

Art. 63. Ao Conselho Nacional de Ética e Fidelidade Partidária, composto de 13 (treze) membros efetivos e de 6 (seis) suplentes, eleitos pela Convenção Nacional, compete:

- I - eleger 1 (um) Presidente; 1 (um) Vice-Presidente e 1 (um) secretário;
 - II - elaborar o Código de Ética e Fidelidade Partidária e submetê-lo ao Diretório Nacional, ouvido o Conselho Consultivo Nacional;
 - III - zelar pela aplicação e observância do Código de Ética e Fidelidade Partidária;
 - IV - conhecer, de ofício ou por provocação das instâncias partidárias, as infrações cometidas por órgãos e filiados que firam o decoro, a disciplina, a ética e a boa convivência político-partidária;
 - V - receber e processar os pedidos de justificação de conduta política;
 - VI - remeter ao Diretório Nacional os processos em que se configurem casos de aplicação de sanção;
 - VII - opinar, nos casos que lhe digam respeito e que lhe tenham sido submetidos pela Comissão Executiva Nacional;
- § 1º O mandato dos membros do Conselho de Ética Partidária é de 2 (dois) anos.
- § 2º O Conselho de Ética, no âmbito estadual, municipal ou zonal, distrital ou de bairro, será formado de 3 (três) membros efetivos e de 3 (três) suplentes, eleitos pelas respectivas Convenções e terá também mandato de dois anos.
- § 3º Os procedimentos perante o Conselho de Ética e Fidelidade Partidária, em qualquer de seus níveis e em todas as etapas - debates, deliberações e decisões - terão sempre caráter reservado, assegurada a mais ampla defesa.

CAPÍTULO XVI

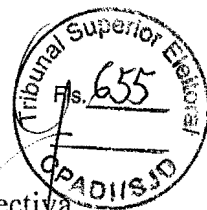
DA DISCIPLINA E DA FIDELIDADE PARTIDÁRIA

Art. 64. Estão sujeitos a medidas disciplinares, na forma da lei e deste Estatuto:

- I - os órgãos de direção, de ação e de cooperação;
- II - os membros do Partido, em geral;
- III - os parlamentares;
- IV - os filiados;

Art. 65. Além de outras punições estabelecidas no Código Nacional de Ética e Disciplina Partidária, os filiados e membros de órgãos partidários que faltarem com o cumprimento de seus deveres partidários e contrariarem as diretrizes estabelecidas na forma deste Estatuto estarão sujeitos às seguintes sanções:

- I - advertência;



- II - suspensão por 3 (três) a 12 (doze) meses;
- III - suspensão do direito de votar e ser votado nas eleições partidárias;
- IV - destituição de função em órgão partidário;
- V - expulsão.

§ 1º Aplicam-se a advertência e a suspensão, mediante aprovação da respectiva Comissão Executiva, às infrações primárias de falta ao dever de disciplina.

§ 2º Aplica-se a suspensão do direito de votar e ser votado nas eleições partidárias aos casos de falta de pagamento da contribuição mensal durante um semestre, se o filiado não a quitar até o término do prazo fixado pela Comissão Executiva a que estiver jurisdicionado.

§ 3º Incorre na destituição de função em órgão partidário o filiado responsável por improbidade ou má exação no exercício de cargo ou função pública ou partidária ou de conduta pessoal reprovável.

§ 4º Ocorre a expulsão, com o conseqüente cancelamento da filiação, nos casos de extrema gravidade, por inobservância dos princípios programáticos, infração grave às disposições de lei e do Estatuto e descumprimento das deliberações do Partido.

§ 5º As medidas disciplinares de suspensão e destituição implicam a perda de qualquer delegação que o membro do Partido haja recebido, e na interdição do exercício político-partidário, bem como, na exclusão do nome do filiado em chapas do Partido para disputas eleitorais e partidárias.

§ 6º As medidas disciplinares, à exceção das referidas no § 1º deste artigo, serão tomadas por 2/3 (dois terços) dos membros do respectivo Diretório.

§ 7º Nenhuma pena será proposta sem parecer prévio e por escrito do Conselho de Ética e Fidelidade Partidária.

§ 8º É garantida ampla defesa em todas as hipóteses deste artigo.

Art. 66. A dissolução do órgão partidário, a expulsão ou perda de função de um ou mais de seus integrantes somente se verificará mediante deliberação por maioria absoluta dos membros do Diretório imediatamente superior, assegurada ampla defesa.

§ 1º Da decisão que impuser pena disciplinar caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sem efeito suspensivo, para o órgão hierarquicamente superior.

§ 2º Da decisão absolutória haverá recurso, de ofício, e sem efeito suspensivo, para o órgão hierarquicamente superior.

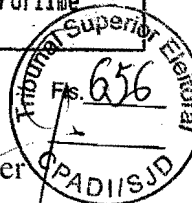
Art. 67. As decisões proferidas em grau de recurso são irrecorríveis.

Art. 68. O órgão julgador graduará a aplicação da pena atendendo, conjuntamente, às seguintes circunstâncias:

- I - a inequívoca intenção do agente;
- II - o grau de sua responsabilidade nos quadros do Partido;
- III - o dano moral ou material causado por sua ação ou omissão.

Art. 69. Os órgãos de direção, de ação e de apoio estão sujeitos às seguintes medidas disciplinares:

- I - advertência;



II - intervenção;

III - dissolução.

§ 1º A pena de advertência será aplicada em caso de infração primária ao dever de disciplina e em caso de negligência ou omissão.

§ 2º Aplica-se a intervenção nos casos de divergência grave entre os membros do órgão e má gestão financeira, bem como para assegurar direitos das minorias.

§ 3º. Das decisões disciplinares, cabe recurso, no prazo de 3 (três) dias, sem efeito suspensivo, a contar da notificação, ao Diretório hierarquicamente superior ou à Convenção Nacional, se o ato for do Diretório Nacional, facultado à Comissão Executiva Nacional convocar e julgar qualquer processo de órgão hierarquicamente inferior, bem como suspender seus efeitos.

Art. 70. A Comissão Executiva Nacional ou a Comissão Executiva Estadual, no âmbito de sua respectiva competência, poderá aplicar, liminarmente e em caráter extraordinário, as penas previstas neste Estatuto, sempre que ficar caracterizada situação em que se imponha a urgente tomada de decisão, para preservar os superiores interesses do Partido perante a Lei ou a opinião pública, observado-se o rito do art. 72 e, aplicando-se desde logo o que dispõe § 2º do art. 124 deste estatuto.

§ 1º Verificando-se a hipótese prevista no *caput*, a Comissão Executiva recorrerá, de ofício, sem efeito suspensivo, para o Diretório respectivo, encaminhando ao Conselho de Ética e Fidelidade Partidária a justificativa e os demais elementos utilizados para fundamentar a aplicação da pena.

§ 2º O Diretório será convocado para apreciar o parecer do Conselho de Ética e Fidelidade Partidária e deliberar sobre a ratificação da pena aplicada pela Comissão Executiva.

§ 3º Caso o Diretório venha a cancelar a pena aplicada, ficarão os membros da Comissão Executiva que tenham formado a maioria que deliberou a sua aplicação ao filiado, obrigados a dar ampla publicidade desse evento às suas próprias e pessoais expensas, sob pena de, não o fazendo, incorrerem em falta grave para os efeitos deste Estatuto.

§ 4º Se a dissolução liminar for decretada por Comissão Provisória o recurso de ofício a que se refere o § 1º, será encaminhado ao Diretório Nacional.

Art. 71. A intervenção prevista neste Estatuto obedecerá as seguintes disposições:

§ 1º O pedido de intervenção deverá estar devidamente fundamentado e instruído com documentos ensejadores da medida.

§ 2º A decretação da intervenção deverá ser precedida de audiência do órgão visado, no prazo de 8 (oito) dias.

§ 3º A intervenção será decretada pelo voto da maioria absoluta dos membros do órgão hierarquicamente superior, devendo do ato constar a indicação dos nomes dos componentes da Comissão Executiva interventora.

§ 4º A intervenção perdurará enquanto não cessarem as causas que a determinaram.

Art. 72. No caso de aplicação da pena de dissolução do Diretório que se tornar

responsável pela violação da ética partidária, do Programa do Partido ou deste Estatuto, ou que desrespeitar qualquer das deliberações regulamentares estabelecidas, o órgão hierarquicamente superior encarregado da aplicação da sanção adotará as seguintes providências:

I. o Diretório visado será citado para, no prazo de 3 (três) dias, apresentar defesa escrita, ficando assegurado o direito de promovê-la também oralmente, por 20 (vinte) minutos, na sessão de julgamento;

II. dissolvido o Diretório, será promovido o cancelamento do seu registro, se da decisão não houver recurso no prazo de 3 (três) dias para órgão superior;

III. a dissolução será decretada pelo voto da maioria absoluta dos membros do Diretório a que esteja afeta a lide;

IV. mantida a dissolução, será designada Comissão Provisória para realizar a Convenção para a escolha do novo Diretório, no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 73. A dissolução do Diretório Nacional ocorrerá em duas hipóteses:

I - pela não realização da Convenção Nacional para renová-lo;

II - pelo voto da maioria de 2/3 (dois terços) dos membros da Convenção Nacional.

Parágrafo único. Decretada a dissolução nos termos do *caput* deste artigo, dirigirá o Partido até a eleição do novo Diretório Nacional uma Comissão Provisória, indicada pelas bancadas no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, com poderes restritos à preparação da Convenção, que se reunirá, dentro de 60 (sessenta) dias, para eleger o novo Diretório Nacional.

CAPÍTULO XVII

DOS DIREITOS E DEVERES DOS FILIADOS

Art. 74. Aos filiados ao Partido são assegurados os seguintes direitos partidários:

I - disputar, observadas as exigências da Constituição, da lei e deste Estatuto, cargo público eletivo e função partidária;

II - pleitear revisão de decisões políticas perante os órgãos partidários;

III - impetrar recursos em defesa de seus interesses políticos perante a Justiça;

IV - representar à autoridade partidária contra os que violarem a legislação eleitoral, este Estatuto e o Código de Ética Partidária.

Art. 75. São deveres do filiado ao Partido:

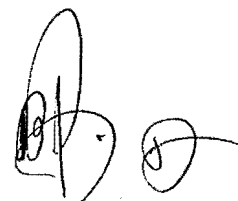
I - defender o regime democrático definido na Constituição e esforçar-se para seu aperfeiçoamento;

II - defender o Partido e difundir sua doutrina e programa;

III - votar e participar da campanha dos candidatos indicados pelas Convenções Partidárias e acatar as demais decisões partidárias;

IV - contribuir para o fortalecimento do Partido;

V - pagar a contribuição financeira estabelecida;



VI - renunciar aos mandatos eletivos, imediatamente ao seu desligamento do partido.

CAPÍTULO XVIII

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DAS COMISSÕES EXECUTIVAS

Art. 76. Compete aos Presidentes das Comissões Executivas Nacional, Estaduais, Municipais e Zonais:

I - representar ativa e passivamente o Partido em juízo e fora dele, no âmbito de sua jurisdição;

II - presidir as reuniões da Comissão Executiva, do Diretório e as sessões das Convenções;

III - convocar reuniões ordinárias e extraordinárias;

IV - autorizar as despesas ordinárias e extraordinárias;

V - exigir dos demais dirigentes o exato cumprimento de suas atribuições;

VI - convocar, na ordem de eleição, os suplentes, em caso de vacância, impedimento ou ausência dos membros efetivos;

VII - dirigir o Partido de acordo com as resoluções dos seus órgãos deliberativos.

Parágrafo Único – Nos casos de licença ou impedimento temporário de qualquer membro da Comissão Executiva, o Presidente poderá indicar um dos membros da Comissão Executiva para responder pelo cargo, pelo período que durar a licença ou o impedimento.

Art. 77. Compete aos Vice-Presidentes:

I - substituir, na ordem estabelecida, o Presidente, nas suas ausências e impedimentos;

II - colaborar com o Presidente na solução dos assuntos de ordem política e administrativa;

III - exercer as atribuições que lhes sejam conferidas pela Comissão Executiva.

Art. 78. Compete ao Secretário-Geral:

I - substituir o Presidente respectivo, na ausência dos Vice-Presidentes;

II - coordenar as atividades dos demais secretários e dos órgãos de cooperação, assegurando o cumprimento das decisões da Comissão Executiva;

III - admitir e dispensar pessoal administrativo;

IV - organizar as Convenções Partidárias;

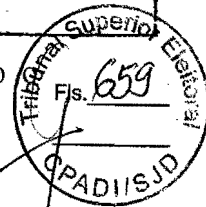
V - elaborar, divulgar e distribuir o noticiário referente ao Partido.

Art. 79. Compete ao Primeiro Secretário:

I - redigir as atas das reuniões e suceder o Secretário-Geral em caso de vacância;

II - orientar os órgãos de propaganda e informação do Partido, elaborando os planos de publicidade a serem aprovados pela Comissão Executiva do respectivo Diretório;

III - organizar a biblioteca do Partido;



IV - organizar o trabalho de arregimentação partidária, mantendo atualizado o fichário geral do Partido.

Art. 80. Compete ao Segundo e ao Terceiro Secretários, na ordem estabelecida:

I - auxiliar o Primeiro Secretário na organização do fichário do Partido;

II - informar o Partido sobre as atividades e reivindicações dos Diretórios Estaduais e Municipais;

III - auxiliar o Primeiro-Secretário respectivo em suas atividades, e substituí-lo nas suas ausências e impedimentos.

Art. 81. Compete ao Tesoureiro-Geral:

I - manter sob sua guarda e responsabilidade, civil e criminal, o dinheiro, os valores e os bens do Partido;

II - efetuar pagamentos, depósitos e recebimentos;

III - assinar, conjuntamente com o Presidente, cheques, títulos ou outros documentos que impliquem responsabilidade financeira e contábil do Partido;

IV - apresentar, mensalmente, às respectivas Comissões Executivas o extrato da receita e da despesa do Partido, e submetê-lo, posteriormente, à apreciação do Conselho Fiscal;

V - manter a contabilidade rigorosamente em dia, observadas as exigências legais;

VI - organizar o balanço financeiro do exercício findo que, examinado pelo Conselho Fiscal e aprovado pelo respectivo Diretório, deverá ser encaminhado à Justiça Eleitoral;

VII - elaborar a prestação de contas da movimentação financeira das Campanhas, para os fins previstos em lei.

Art. 82. Compete ao Primeiro, Segundo e ao Terceiro Tesoureiros, na ordem estabelecida, suceder o Tesoureiro-Geral em caso de vacância.

Art. 83. Nas Comissões Executivas Municipais e Zonais, as atribuições do Primeiro-Secretário serão exercidas pelo Secretário-Geral, e as do Primeiro-Tesoureiro, pelo Tesoureiro-Geral.

Parágrafo único. Os vogais terão direito a voz e voto nas reuniões das Comissões Executivas correspondentes e comporão o quorum.

CAPÍTULO XIX

DO FUNCIONAMENTO PARLAMENTAR

Art. 84. O Partido funcionará no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, nas Assembléias Legislativas e nas Câmaras Municipais de Vereadores por intermédio de suas bancadas, subordinadas estas aos princípios doutrinários, ao programa e às diretrizes, regularmente estabelecidos pelos órgãos partidários, e por este Estatuto.

§ 1º Os Diretórios Nacional, Estaduais e Municipais reunir-se-ão na segunda semana de cada sessão legislativa e estabelecerão as diretrizes políticas a serem seguidas pelas bancadas do Partido no Congresso Nacional, nas Assembléias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores, respectivamente.

§ 2º Por sua própria iniciativa ou a requerimento do líder ou de parlamentares que representem 1/3 (um terço) do total dos integrantes da bancada, o Diretório (nacional, estadual ou municipal) reunir-se-á extraordinariamente para deliberar sobre a posição do Partido relativamente a matéria determinada objeto de apreciação legislativa ou sobre o estabelecimento de novas diretrizes políticas, inclusive sobre a constituição de blocos parlamentares.

§ 3º Por iniciativa própria, sempre que julgar necessário, ou mediante proposta do líder da bancada ou de no mínimo 1/3 (um terço) de seus membros, poderá o Diretório fechar questão sobre determinada proposição em exame no Legislativo respectivo, mediante a manifestação da maioria, sujeitando-se às sanções previstas neste estatuto o parlamentar que descumprir a diretriz assim estabelecida.

§ 4º A Comissão Executiva informará à Mesa da casa legislativa sobre a deliberação de fechamento de questão adotada nos termos do § 3º.

Art. 85. O líder é eleito pela bancada mediante voto secreto e maioria absoluta. Não sendo obtido o quorum de eleição no primeiro escrutínio, realizar-se-á um segundo, do qual somente participarão os 2 (dois) primeiros colocados no escrutínio anterior, considerado eleito o mais votado.

Art. 86. Além das atribuições conferidas pelos regimentos das casas legislativas, compete ao líder expressar as posições da bancada perante a seção partidária correspondente e coordenar sua ação parlamentar no sentido da defesa e implementação das diretrizes do Partido, mediante reuniões periódicas e debates internos com os integrantes da bancada.

Art. 87. Os líderes do Partido no Senado, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores são membros natos das respectivas Comissões Executivas como representantes de suas bancadas, com direito a voz e voto.

CAPÍTULO XX

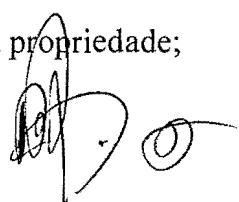
DO PATRIMÔNIO, DAS FINANÇAS, DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE DO PARTIDO

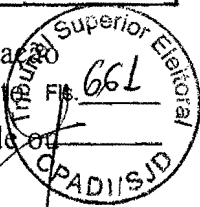
SEÇÃO I

Do Patrimônio e das Finanças

Art. 88. O patrimônio do Partido será constituído por:

- I - contribuição compulsória dos filiados;
- II - campanhas financeiras, aprovadas pela Comissão Executiva Nacional e realizadas pelo Partido;
- III - recursos do Fundo Partidário;
- IV - doações e legados de pessoa física e jurídica, nas condições e limites estabelecidos na lei;
- V - bens móveis e imóveis de sua propriedade;
- VI - rendas de seu patrimônio.





Art. 89. Todo recurso financeiro recebido pelo Partido será contabilizado para prestação de contas à Justiça Eleitoral de acordo com normas estabelecidas na lei e neste Estatuto.

Art. 90. O Partido não receberá, sob qualquer forma, recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro.

Art. 91. Os recursos do Diretório Nacional procederão de:

- I - parte da quota recebida do Fundo Partidário que lhe for atribuída por lei;
- II - contribuição dos representantes do Partido na Câmara dos Deputados e no Senado Federal;
- III - contribuições de filiados ao Partido que exerçam cargos ou funções na administração pública federal em decorrência de sua filiação;
- IV - doações;
- V - taxas;
- VI - rendas eventuais e outras criadas por lei.

§ 1º Os representantes do Partido no Congresso Nacional contribuirão, mensalmente, com o valor correspondente a 3% (três por cento) de seus vencimentos, excluída a representação.

§ 2º Os filiados que exerçam funções na administração pública federal, direta ou indireta, de caráter temporário ou de confiança, decorrente de sua filiação partidária, contribuirão, mensalmente, com 3% (três por cento) de seus vencimentos, não se incluindo, para esse efeito de cálculo, a representação.

Art. 92. Os recursos dos Diretórios Estaduais procederão de:

- I - parte da quota do Fundo Partidário que lhe for atribuída por lei;
- II - da contribuição dos Senadores e Deputados Federais do Partido eleitos pelo Estado;
- III - contribuições dos Deputados do Partido nas Assembleias Legislativas;
- IV - contribuições de filiados ao Partido que exerçam cargos ou funções na administração estadual direta ou indireta, de caráter temporário ou de confiança;
- V - contribuições de filiados ao Partido que exerçam cargos ou funções na administração federal, direta ou indireta, de caráter temporário ou de confiança, quando esses cargos ou funções forem exercidos em órgãos da União com sede ou agência no Estado;
- VI - doações;
- VII - rendas eventuais.

§ 1º Os representantes do Partido nas Assembleias Legislativas contribuirão mensalmente com o valor correspondente a 3% (três por cento) dos seus vencimentos.

§ 2º Os filiados que exerçam cargos ou funções de caráter temporário ou de confiança na administração Pública Estadual, direta ou indireta, decorrente da filiação partidária, contribuirão mensalmente com um trinta avos de sua remuneração, excluída a representação.

Art. 93. Os recursos dos Diretórios Municipais procederão de:

- I - parte da quota do Fundo Partidário que lhe for atribuída por lei;

53
Herman Barbosa
OAB-DF 10001

II - contribuições de filiados do Partido que exerçam cargos ou funções na Administração Municipal, direta ou indireta, de caráter temporário ou de confiança;

III - contribuições de filiados ao Partido que exerçam cargos ou funções na administração estadual, direta ou indireta, de caráter temporário ou de confiança, quando esses cargos ou funções forem exercidos em órgãos do Estado com sede ou agências nos municípios;

IV - doações;

V - contribuição individual dos membros do Partido;

V - auxílio de outros Partidos;

VI - rendas eventuais.

§ 1º Os representantes do Partido nas Câmaras Municipais contribuirão com o valor correspondente a 3% (três por cento) de sua remuneração.

§ 2º Os filiados que exerçam cargos ou funções de caráter temporário ou de confiança na Administração Pública, direta ou indireta, que decorram de sua filiação partidária contribuirão com 3% (três por cento) de sua remuneração, excluída a representação.

§ 3º Os filiados às seções municipais do Partido pagarão anuidade, cujo valor mínimo é fixado pelo Diretório Municipal.

§ 4º As Comissões Executivas anistiarão os filiados que, por extrema e reconhecida dificuldade financeira, estejam em débito, podendo, também, dispensar o pagamento dos que estiverem desempregados.

§ 5º Os Diretórios Distritais receberão dos Diretórios Municipais recursos para as suas atividades, independentemente de contribuições ou doações locais estabelecidas por aqueles, observadas as normas legais disciplinadoras da matéria.

Art. 94. É vedado ao Partido receber, direta ou indiretamente, contribuição financeira ou auxílio de qualquer natureza de governos ou instituições estrangeiras, de órgãos públicos ou autárquicos, ressalvada a originária do Fundo Partidário.

Art. 95. As Comissões Executivas poderão estabelecer outros critérios relativamente à fixação do valor de contribuições, auxílios ou donativos, levando em conta as peculiaridades da jurisdição em que atua, respeitadas as normas legais que disciplinam a matéria e poderão, também, promover outras formas de geração de recursos não previstas em lei e não vedadas pelo art. 94.

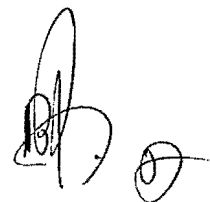
Art. 96. Os cheques bancários serão assinados conjuntamente pelo Presidente e por um dos Tesoureiros e nenhuma despesa será efetuada sem autorização do Presidente.

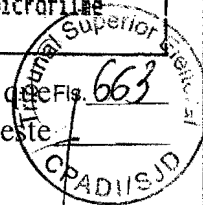
Parágrafo único. O Presidente do Diretório Nacional poderá delegar ao Secretário-Geral as atribuições que lhe são deferidas no artigo anterior.

Art. 97. O Partido poderá receber doação de pessoa física e jurídica na forma e nos limites estabelecidos por lei.

SEÇÃO II

Do Orçamento e da Contabilidade





Art. 98. Os órgãos de direção do Partido organizarão os seus orçamentos anuais, que deverão ser aprovados pelos seus respectivos Diretórios nas épocas estabelecidas neste Estatuto.

Art. 99. O Partido manterá sua contabilidade rigorosamente em dia, observadas as instruções baixadas pela Justiça Eleitoral e pelo Tribunal de Contas da União.

§ 1º Os Diretórios manterão escrituração de sua receita e de sua despesa, precisando a origem daquela e a aplicação desta, em livros próprios, para prestação de contas à Justiça Eleitoral, como preceitua a Lei 9.096 de 1995.

§ 2º As doações e legados serão contabilizados em livro próprio e, ao final de cada ano, o Partido fará publicar no Diário Oficial da União o montante e a sua destinação.

Art. 100. Anualmente, o Partido prestará contas à Justiça Eleitoral da aplicação dos recursos oriundos do Fundo Partidário, devendo a respectiva documentação ser remetida por intermédio da Comissão Executiva.

Art. 101. Os Tesoureiros apresentarão, mensalmente, às Comissões Executivas respectivas, o balancete da receita e da despesa do Partido para ser apreciado pelos Conselhos Fiscais e respectivos Diretórios.

Art. 102. Os Diretórios Estaduais receberão as contas dos Diretórios Municipais que as encaminharão, juntamente com as suas, ao Diretório Nacional, ao qual competirá a prestação de contas ao Tribunal Superior Eleitoral, salvo disposição de lei em contrário.

Art. 103. Até o dia 15 (quinze) de março de cada ano será organizado o balanço financeiro do exercício findo que, examinado pelo Conselho Fiscal e aprovado pelo Diretório respectivo, será remetido à Justiça Eleitoral, como determina o Título III da Lei 9.096 de 1995.

Parágrafo único. Da prestação de Contas à Justiça Eleitoral constará a discriminação das receitas e das despesas das seções estaduais e municipais.

CAPÍTULO XXI

DAS CAMPANHAS ELEITORAIS E DE SUAS DESPESAS

Art. 104. Instalado o processo eleitoral, as Comissões Executivas Nacional, Estaduais e Municipais, conforme o caso, constituirão comitês responsáveis pelo recebimento e pela aplicação de recursos da campanha de todos os candidatos a cargos eletivos de sua jurisdição.

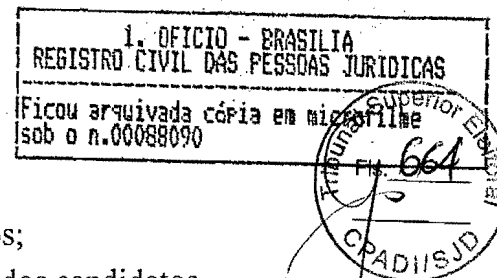
Art. 105. Realizada a Convenção para a escolha de candidatos eletivos, os respectivos Diretórios fixarão as quantias máximas a despender na propaganda partidária e na dos candidatos, organizando o orçamento da campanha.

§ 1º A escrituração contábil será feita em fichas e livros próprios, e os recursos recebidos serão depositados no Banco do Brasil, Caixas Econômicas ou Bancos Estaduais.

§ 2º O dirigente partidário encarregado da movimentação do fundo e dos recursos partidários é responsável, civil e criminalmente, pelas irregularidades que vier a praticar.

Art. 106. Para efeito da fixação de despesas com propaganda partidária e de candidatos, deverão ser levados em conta, dentre outros elementos:

A handwritten signature and initials, possibly 'Herman Barbosa', written in dark ink.



I - o programa a ser desenvolvido;

II - a extensão da campanha e meios a serem mobilizados;

III - o orçamento partidário e os orçamentos individuais dos candidatos.

Art. 107. Para custeio das campanhas eleitorais o Partido poderá receber doações, facultado ao doador indicar, no Partido, o candidato ou candidatos que deseja apoiar com os recursos doados.

Art. 108. Encerrada a campanha eleitoral, far-se-á prestação de contas à Justiça Eleitoral, na forma da lei, discriminando a origem dos recursos arrecadados e, no caso de doações, as quantias doadas e dos candidatos diretamente favorecidos com as doações.

CAPÍTULO XXII

DAS COLIGAÇÕES PARTIDÁRIAS

Art. 109. O Partido poderá coligar-se a um ou mais partidos, desde que existam entre eles coerência doutrinária e programática, observadas as disposições de lei para a espécie.

§ 1º A proposta de coligação será formalizada pela Comissão Executiva ou Comissão Provisória do nível político respectivo.

§ 2º Aprovada a proposta pela maioria absoluta da respectiva Convenção ou pela Comissão Provisória correspondente firmar-se-ão os termos de acordo da coligação.

Art. 110. As coligações deverão respeitar os princípios e diretrizes partidárias, cabendo à Comissão Executiva Nacional baixar resolução, com força estatutária, contendo instruções complementares para o fiel cumprimento do disposto no Art.109, para preservar a unidade nacional da agremiação.

CAPÍTULO XXIII

DOS ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO

Art. 111. O Partido poderá organizar, para funcionar junto aos seus Diretórios, Movimentos da Juventude, dos Trabalhadores e Feminino.

Art. 112. Os integrantes dos Movimentos de que trata o art. 111 terão assegurado o direito a uma representação em cada Diretório e, além da filiação ao Partido, ser-lhes-á exigido:

I - se trabalhador, a prova de sindicalização e de gozo de seus direitos ou, nos Municípios onde não exista Sindicato, a Carteira de Trabalho e Previdência Social;

II - se jovem, que tenha idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos.

Art. 113. Os Movimentos da Juventude, dos Trabalhadores e Feminino se obrigam a obedecer aos princípios doutrinários e programáticos do Partido e este Estatuto, e sua organização será estabelecida em Resolução do Diretório Nacional.

CAPÍTULO XXIV

DAS COORDENADORIAS E DEPARTAMENTOS

Art. 114. A Comissão Executiva Nacional, para assessorá-la, poderá instituir as seguintes Coordenadorias e Departamentos:

- I - Coordenadorias Estaduais;
- II - Coordenadoria Política;
- III - Coordenadoria de Relações Externas;
- IV - Departamento de Relações Comunitárias;
- V - Departamento de Relações Partidárias;
- VI - Departamento de Relações com o Governo;
- VII - Departamento Jurídico.

Parágrafo único. O Regimento da Comissão Executiva Nacional disporá sobre a composição e funcionamento das Coordenadorias e Departamentos de que trata este artigo, e que ficarão diretamente vinculados ao Presidente do Partido.

CAPÍTULO XXV

DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

SEÇÃO I

Dos Movimentos de Apoio

Art. 115. Os Diretórios Nacional, Estaduais e Municipais poderão organizar os Movimentos da Juventude Progressista, da Ação Mulher Progressista, do Trabalhador Progressista, e outros que porventura surgirem, observando, para todos os fins, as normas do Estatuto e Programa do Partido, bem como as do Código de Ética e Fidelidade Partidária, e reger-se-ão pelos seus regimentos internos.

Art. 116. Na formação das chapas partidárias para as eleições proporcionais, fica assegurado a cada Movimento o direito de indicar candidatos em número correspondente a no mínimo 20% (vinte por cento) de lugares a que o Partido tenha direito.

§ 1º A lista de candidatos de cada Movimento deverá ser apresentada à Comissão Executiva do Partido até 5 (cinco) dias antes da Convenção que a homologará.

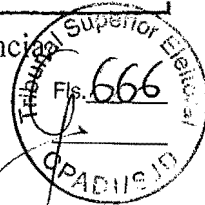
§ 2º O candidato indicado, se eleito para o exercício de mandato parlamentar, desligar-se-á, após a diplomação, das funções que porventura exerça.

Art. 117. Caberá aos Movimentos, por meio de ação partidária, pugnar pela realização de seus ideais e objetivos.

Parágrafo único. Os movimentos elaborarão os seus planos de ação partidária e política, assim como seu regimento interno, para aprovação do Diretório Nacional, observando, para todos os fins, as normas do Estatuto e Programa do Partido, bem como as do Código de Ética e Fidelidade Partidária.

Art. 118. As Comissões Executivas Nacional, Estaduais e Municipais poderão instituir,

em suas respectivas jurisdições, Conselhos dos Movimentos, estabelecendo competência, composição e objetivos.



SEÇÃO II

Do Fundo Partidário

Art. 119. Os recursos do fundo partidário serão aplicados:

I - na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o pagamento de pessoal, a qualquer título, este último até o limite máximo de 20% (vinte por cento) do total recebido;

II - na propaganda doutrinária e política;

III - no alistamento e campanhas eleitorais;

IV - na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política.

Parágrafo Primeiro. Na prestação de contas dos órgãos de direção partidária de qualquer nível devem ser discriminadas as despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário, de modo a permitir o controle da Justiça Eleitoral sobre o cumprimento do disposto nos incisos I e IV deste artigo.

Parágrafo Segundo. É vedado ao Partido contabilizar qualquer recebimento ou dispêndio em nome da Fundação Milton Campos.

Art. 120. Os recursos do Fundo Partidário serão regidos pela Executiva Nacional e repassados dentro dos seguintes critérios:

I - 20% (vinte por cento) do total recebido, à Fundação Milton Campos (art. 44, IV da Lei nº 9.096/95);

II - 40% (quarenta por cento) ao Diretório Nacional;

III - 40% (quarenta por cento) aos Diretórios Estaduais, sendo:

a) 10% (dez por cento) igualmente a todos os Diretórios Estaduais;

b) 15% (quinze por cento) aos Diretórios Estaduais que comprovarem a constituição, até 31 de dezembro de cada ano de, no mínimo, 1/5 (um quinto) de diretórios municipais, somando 30% (trinta por cento) da população;

c) 15% (quinze por cento) proporcionalmente ao número de eleitores do Estado.

Art. 121. Os Diretórios Estaduais adotarão critérios de repasse do Fundo Partidário aos Diretórios Municipais.

SEÇÃO III

Dos Diretórios Metropolitanos

Art. 122. Os órgãos de Direção Estadual do Partido poderão substituir os Diretórios Zonais por Diretórios Metropolitanos, cabendo ao Diretório Estadual, de acordo com as características próprias de cada grande centro urbano, organizar e definir suas atribuições, bem como fixar o número de delegados à Convenção Estadual.

SEÇÃO IV

Das Comissões Provisórias

Art. 123. Para todos os efeitos estatutários e legais, são considerados órgãos de direção e ação Estadual ou Municipal as Comissões Provisórias, enquanto não forem constituídos os respectivos Diretórios.

Art. 124. Serão designadas Comissões Provisórias nas seguintes hipóteses e para as seguintes finalidades:

I - pela Comissão Executiva Nacional para dirigir as Convenções destinadas a eleger os Diretórios Estaduais e, onde não tenham sido eleitos ou hajam sido dissolvidos, para escolher candidatos estaduais;

II - pela Comissão Executiva Estadual, nas mesmas hipóteses e com os mesmos objetivos previstos no inciso anterior, para os Municípios.

§ 1º As Comissões Provisórias Estaduais terão de 7 (sete) a 17 (dezesete) membros titulares e até 7 (sete) suplentes; as Municipais terão de 5 (cinco) a 13 (treze) membros titulares e até 5 (cinco) suplentes. O ato que as instituir designará o Presidente.

§ 2º As Comissões Provisórias Estaduais, do Distrito Federal e Municipais terão vigência de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogadas.

Art. 125. Inexistindo o calendário a que se refere o art. 17 deste Estatuto e não sendo convocada Convenção para a eleição do Diretório Municipal ou Zonal, até o 15º (décimo quinto) dia que antecede o início do período destinado à realização de Convenções para escolha de candidatos, poderá fazê-lo a maioria dos vereadores do partido, por intermédio do líder, ou 1/3 (um terço) dos filiados, obedecendo-se, no que couber, o estabelecido no Art. 12 e seus parágrafos.

Parágrafo único. Sobrevindo tempestiva convocação por parte da Comissão Provisória, esta prevalecerá.

CAPÍTULO XXVI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 126. Os Diretórios Estaduais e Municipais poderão fazer imprimir periódicos ou manter programa de rádio e televisão para divulgação de assuntos políticos, sociais e culturais de interesse do Partido.

Art. 127. Os recursos financeiros recebidos pelo Partido serão depositados obrigatoriamente em conta bancária, ficando os dirigentes partidários encarregados de sua movimentação responsáveis civil e criminalmente pelas irregularidades ou prejuízos eventuais.

Art. 128. Os dirigentes do Partido, em suas respectivas esferas de competência, nacional, estadual ou municipal, responderão subsidiariamente pelas obrigações contraídas em nome da agremiação partidária, que estiverem em desacordo com o orçamento e capacidade financeira.

Art. 129. Em caso de dissolução do Partido, o seu patrimônio será destinado à agremiação congênere ou entidade de fins sociais ou culturais indicados pela Comissão

Superior Eleitoral
Fls. 668
PADIISJD

Executiva Nacional.

Art. 130. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Executiva Nacional, que baixará Resoluções com força administrativa e estatutária, vigorando a partir de sua publicação no Diário Oficial da União.

Art. 131. Os cargos de representação partidária no Congresso Nacional serão preenchidos pelo sistema de eleição interna, entre seus membros, em forma de rodízio, vedada a reeleição.

Art. 132. É vedada a reeleição do Presidente, 1º Vice-Presidente, Secretário-Geral e Tesoureiro-Geral da Comissão Executiva Nacional, e de quem os houver sucedido, podendo estes, entretanto, candidatar-se a outro cargo.

CAPÍTULO XXVII

DA DISPOSIÇÃO FINAL

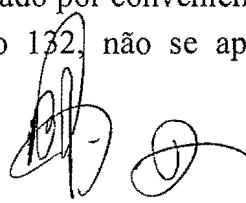
Art. 133. As Zonas Eleitorais, equiparadas a Municípios, que antes da publicação deste Estatuto elegeram seus Delegados à Convenção Estadual, em número diferente do estabelecido no Parágrafo único do art. 29, deverão proceder à adequação, por intermédio das Comissões Executivas respectivas, por maioria de votos.

CAPÍTULO XXVIII

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 134. Por meio de Resolução da Comissão Executiva Nacional, o mandato de 2 (dois) anos de que trata o art. 34, poderá ser alterado por conveniência de Calendário Eleitoral.

Art. 135. A vedação disposta no artigo 132, não se aplica a eleição da Comissão Executiva Nacional – Biênio (2009-2011).



Custas: R\$ 109,43
Tab.: 109,43

Registrado e Arquivado sob o Número 00003304 do Livro n. A-06 em 21/09/1995 - Dou. Fe. Protocolado e microfilmado sob nº 00088090 Brasília, 04/06/2009	CARTÓRIO MARCELO RIBAS 1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS SUPER CENTER - ED. VENÂNCIO 2000 SCS - Q. 08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 224-4026	Titular: Marcelo Caetano Ribas Subst.: Edlene Miquel Pereira Geraldo do Carmo A. Rodrigues Eunice de Oliveira Pacheco Edileiza Miquel Pereira Franco Francineide Gomes de Jesus Marta Antonio da C. Oliveira Marta Barros Lima Marta Lucia C. Barros Rosa Maria Azeiteiro Jesus
---	--	--